

תקנון עסק למכירת עבודות יד

כללי

האמור בתקנון זה ובקטלוג המכירה כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין העסק לבין הקונה, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הקונה"). בעצם השימוש בקטלוג מכירה זה ובמדוריו השונים, מצהיר הקונה כי הוא מקבל על עצמו את תקנון העסק, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הקונה אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות בקטלוג מכירה זה כל שימוש.

דף זה מופעל על ידי מאירה קורן למפל, להלן המוכר. כל המוצרים המוצעים למכירה, מיוצרים מחפצים ישנים אשר עוברים מיחדוש לשימוש חוזר. מכיוון שהמוצרים מיוצרים בעבודת יד מחפצים וחומרים שעברו תהליך מיחדוש (Upcycling) ייתכנו בהם סימני זמן, שריטות, טקסטורות לא אחידות או פגמים אסתטיים. מאפיינים אלו הם חלק מאופיו הייחודי והאותנטי של המוצר ואינם נחשבים לפגם בייצור המהווה עילה לביטול או החלפה.

תנאי השימוש – רכישת מוצרים וקבלת מידע

רשאי לקנות כל אדם מעל גיל 18 .

הפעולות המתבצעות בקטלוג מכירה זה יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש בקטלוג מכירה זה לכל מטרה אחרת.

הזמנתו של הקונה לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התשלום הוסדר לשביעות רצון בית העסק; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל.

ביצוע הזמנה

ההזמנה תתבצע באמצעות התכתבות /דואר אלקטרוני/ וואטסאפ . על הקונה למסור פרטים מזהים /שם מלא/ כתובת דואר אלקטרוני/ כתובת מלאה למשלוח. המחירים אינם כוללים את מחיר המשלוח. בקטלוג מכירה זה מוצגות קולקציות ובהן מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, מידות הפריט ותאור מלא שלו. על הקונה לבדוק היטב את צבעיו, גודלו ומחירו של הפריט שאותו מעוניין לקנות. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או בוואטסאפ ויסדיר את התשלום, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל. רק לאחר אישור תשלום תשלח ההזמנה. מאחר שהמוצרים הם בעבודת יד, זמן ההכנה עשוי להיות בין 3-14 ימי עסקים בהתאם לסוג הפריט.

פרטי רוכש המוצרים

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות קטלוג מכירה זה, יידרש הקונה להזין פרטים אישיים, שם מלא/ כתובת דואר אלקטרוני/ כתובת למשלוח הפריט. בעלי העסק ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הקונה בעת הקלדת הפרטים.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לעסק ו/או לבעלי העסק ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה והרכישה.

שמירת נתונים והגנת פרטיות

פרטים אישיים אלו לא יועברו על ידי בית העסק לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הקונה. הפרטים הנמסרים על ידי הקונה הינם מרצונו החופשי למטרת רכישת מוצרים מהקטלוג, ביצוע הזמנות ויצירת קשר. המידע שאתה מוסר לבית העסק יישמר במערכות ו/או במאגרי המידע של העסק לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לשאיפה לתת לך שירות טוב יותר בעתיד, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר החובה החוקית כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים של העסק בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו. בית העסק עשוי להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לה לידי צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים, למשל העברת מידע לחברת שילוח לצורך ביצועה של הזמנה.

שילוח

משלוחים באמצעות שליח עד הבית-דואר ישראל (עד 14 ימי עסקים). האחריות לעיכוב בזמן המשלוח, חלה על חברת השילוח, אך המוכר יסייע ככל הניתן מול חברת השילוח. העסק אורז את המוצרים בקפידה כדי למנוע נזק. עם זאת, במידה והמוצר הגיע פגום כתוצאה מהמשלוח, על הקונה ליצור עמנו קשר בתוך 24 שעות מקבלת המוצר ולצרף תמונות של הנזק ושל האריזה, על מנת שנוכל לטפל מול חברת השילוח ולמצוא פתרון לשביעות רצון הקונה (החלפה או החזר).

ביטולים

ביטול הזמנה של מוצר 'מדף' (שאינו בהתאמה אישית) יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בתנאי שלא נעשה בו שימוש והוא מוחזר באריזתו המקורית, דמי המשלוח חזרה יחולו על הקונה. ביטול הזמנה של מוצר שיוצר או הותאם אישית עבור הקונה – (Custom made) אינו אפשרי לאחר תחילת ייצורו, בהתאם לחוק "הגנת הצרכן".

הגבלת אחריות

בית העסק שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. בית העסק לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. יש לנקות במטלית יבשה בלבד ! , אין לנקות את המוצרים במים ו/או חומרי ניקוי. התמונות בקטלוג העסק מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים/ גוונים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. בית העסק אינו אחראי על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. בכל מקרה חבות העסק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הקונה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים בקטלוג מכירה זה, מאירה קורן למפל, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכוש של מאירה קורן למפל בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובים והיצירה של הפריטים שמייצרת מאירה קורן למפל, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בקטלוג מכירה זה, בבסיס הנתונים, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מאירה קורן למפל בלא קבלת הסכמת מאירה קורן למפל מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מקטלוג מכירה זה באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של מאירה קורן למפל מראש ובכתב. השם שם המותג (אחד יחיד ומיוחד), סימני המסחר של מאירה קורן למפל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו"ב – הם כולם רכוש של מאירה קורן למפל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים אלא אם מאירה קורן למפל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שינויים בתקנון

המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, והשינויים יחולו מרגע פרסומם.